

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4883/2533

บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย
) จำกัด

โจทก์

บริษัท เคนดิง เอิร์ธ ไชเอนชีส จำกัด
หรือ

จำเลย

เคนดิง เออท ไชแอนด์ ลิมิเต็ด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา 254, มาตรา 261, มาตรา ตาราง 5

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 3 ค่าฤชาธรรมเนียมมาตรา 149 วรรคแรกนั้น บัญญัติว่า ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น ให้คู่ความผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ๆ เป็นผู้ชำระ เมื่อโจทก์เป็นผู้ดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินที่กรมทรัพย์สินทางพาณิชย์ต้องชำระให้แก่จำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ถือได้ว่าโจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามมาตรานี้แล้ว เมื่อต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกอายัดชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลย โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดหรืออายัดเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว.

กรณีนี้เองมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินค่าบำเหน็จนายหน้าในการที่โจทก์ซื้อ
ช่องจนจำเลยได้เป็นคู่สัญญารับเหมากับกรมทรัพยากรธรณี เป็นเงิน 20,916,354.56
บาท พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและยื่นคำร้องขอให้สวน
ฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้อายัดเงิน 15,916,354.56 บาท จากกรม
ทรัพยากรธรณีลูกหนี้ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาและออกหมายอายัด ต่อมา
จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและยื่นคำร้อง
ขอให้สวนฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยหาหลักประกันมาวางศาล
แล้วจึงจะมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดของศาล จำเลยหาหลักประกันมาวางศาล ศาล
ชั้นต้นจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดชั่วคราวก่อนพิพากษาและให้เรียกค่าธรรมเนียม
จากฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ภายหลังโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ศาลชั้นต้นพิพากษาดำเนินคดีและมีคำสั่งให้
โจทก์เสียค่าธรรมเนียมการอายัดเงินแล้วไม่มีการจำหน่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
จำนวนเงินที่ศาลมีคำสั่งอายัดตามท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง
5 ข้อ 4 ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ศาลเรียกค่าธรรมเนียมส่วนนี้จาก
โจทก์แต่โจทก์ก็ยังไม่ชำระ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียม
ภายใน 15 วันนับแต่วันมีคำสั่ง มิฉะนั้นให้ทำหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อ
ดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 ตรี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 3 ค่าฤชา
ธรรมเนียม มาตรา 149 วรรคแรก นั้น บัญญัติว่า ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนิน

กระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นให้คู่ความผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ๆ เป็นผู้ชำระ เมื่อโจทก์เป็นผู้ดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินที่กรมทรัพย์สินทางพาณิชย์ต้องชำระให้แก่จำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ถือได้ว่าโจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามมาตรานี้แล้ว เมื่อต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกอายัดชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลย โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดหรืออายัดเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ